PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE CCNL

1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.

Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.

2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto

VIENE STIPULATO

il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate, comprensive anche di quelle previste dall'Allegato X del D.Lgs n. 81/2008, e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

COSTRUZIONI EDILI

Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro anche per le opere in cemento armato, attraverso casseforme e/o casseri industriali modulabili in materiale vario, l'impianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di opere provvisionali quali baracche (prefabbricate o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici, e altre opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro, anche artistico, di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costruzione, manutenzione e restauro di:
– fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
– fabbricati ad uso agricolo, industriale, artigianale, sportivo, ricreativo e commerciale/direzionale;
– fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
– opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
– ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.

Montaggio e smontaggio di ponteggi e strutture, per la realizzazione/ripristino/restauro di opere murarie esterne ed interne, anche attraverso il sistema tubo giunto, multidirezionale e con elementi prefabbricati ed altre tecnologie all'uopo destinate.

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività di seguito elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- fornitura con posa in opera e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione, finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, membrane bituminose, pvc o materiali impermeabilizzanti di scavi, cunicoli e gallerie ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, parabole ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione**,** con qualunque tecnica, di opere edili in cemento armato o in muratura o in prefabbricati;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
  – fabbricati ad uso abitazioni;
  – fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
  – opere monumentali.

COSTRUZIONI IDRAULICHE, REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO ED ESTENSIONE DI RETI E SOTTOSERVIZI

Costruzione, manutenzione, riparazione, saldatura, demolizione di:
– opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
– opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
– scavi e scavi con messa in opera di tubazioni o pipelines per la costruzione di acquedotti, gasdotti, metanodotti, oleodotti, rete fognaria, fibra ottica e di reti anche subacquee;
– fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
– pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
– cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
– canali navigabili, industriali, di irrigazione;
– opere per impianti idroelettrici;
– porti (anche fluviali e lacuali);
– opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

MOVIMENTO DI TERRA - CAVE DI PRESTITO E DI DEPOSITO -
COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - PONTI E VIADOTTI

– Movimenti di terra: ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico, ecc.

- Allestimento di aree verdi comprese nell'area di intervento dell'appalto anche mediante l'utilizzo di macchine complesse.

– Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

- Cave di deposito o siti di conferimento di materiale inerte e terre e rocce da scavo.

– Costruzione, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusa l'installazione di barriere fonoassorbenti e barriere di sicurezza, la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

- strade e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- linee ferroviarie, metropolitane e tramvie (realizzazione della sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento, l'elettrificazione e il segnalamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento e la messa in opera degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale in genere e installazione di cartelli pubblicitari.

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Perforazioni verticali ed orizzontali e trivellazioni di terreni o rocce tramite macchinari anche a fini estrattivi, esecuzione di pali di qualsiasi tipologia e diametro, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di tiranti, di opere atte a ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere finalizzate a garantire la stabilità dei terreni e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento degli stessi.

COSTRUZIONI SOTTERRANEE

- Scavo**,** costruzione, impermeabilizzazione, rivestimento, rifinitura, alesaggio, manutenzione di gallerie artificiali e naturali realizzate attraverso metodo tradizionale o tramite scavo meccanizzato con tecnica a scudo che preveda anche l'utilizzo di TBM (incluso il montaggio e la manutenzione elettrica e meccanica delle stesse) o microfrese, di discenderie, cunicoli**,** pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.

- Montaggio di nastri trasportatori e approntamento di linee ferroviarie di servizio adibiti al trasporto dei materiali di risulta dello scavo, dei conci prefabbricati e del personale al/dal fronte.

- Esecuzione di tutte le opere e strutture di imbocco e di superficie strettamente collegate e connesse, comprese quelle comunque funzionali alla realizzazione dell'opera, con riferimento a tutte le attività e infrastrutture necessarie per il completamento, la progettazione, la gestione, la realizzazione e il supporto logistico del progetto di costruzione sotterranea.

COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE

- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi realizzati anche tramite utilizzo dei macchinari all'uopo destinati, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per le reti di servizi quali gas, acqua e poste pneumatiche, ecc.

NUOVE TECNOLOGIE, RISPARMIO ENERGETICO, EDILIZIA ANTISISMICA

- Ristrutturazione di edifici secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, ecc.).

- Utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia e/o fibre composite.

- Lavorazioni edili in quota con l'impiego di funi.

- Ristrutturazione di edifici con criteri antisismici.

OPERE DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E CORREDO URBANO

Manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili nell'ambito dei cantieri edili, di opere tutelate (manufatti, opere murarie e assimilabili) ovvero, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali storiche già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali;
- opere monumentali;
- scavi archeologici e di recupero archeologico;
- lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci, marmo, laterizi, ecc.), mosaici.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO

OPERE MARITTIME, FLUVIALI, LACUALI E LAGUNARI

Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI E DI DIREZIONE LAVORI

TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ

Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

Dichiarazione a verbale

a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.

b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.

c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.